



CONTRATO DE COLABORACIÓN ARTÍSTICA

140D Galería de Arte

PARTES

De una parte, 140D Servicios Digitales S.L., con CIF B88732599 y domicilio social en Paseo del Rector Esperabé 18 2ºB 37008 Salamanca, representada por D. Alejandro Galache Corredera, en calidad de Administrador (en adelante, la "Galería").

De otra parte, D./Dña. [NOMBRE COMPLETO DEL ARTISTA], mayor de edad, con NIF/NIE [NIF DEL ARTISTA], con domicilio en [DOMICILIO DEL ARTISTA], actuando en su propio nombre y derecho como trabajador/a autónomo/a o en representación de [RAZÓN SOCIAL DEL ARTISTA], con CIF [CIF DEL ARTISTA] (en adelante, el/la "Artista").

Ambas partes, conjuntamente denominadas las "Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente Contrato de Colaboración Artística.

EXPONEN

I. Que la Galería es una sociedad mercantil cuyo objeto social comprende la promoción, exhibición, intermediación y venta de obras de arte y productos artísticos a través de su plataforma digital (en adelante, la "Plataforma"), con la vocación de construir un puente entre el artista y un público amplio y diverso.

II. Que el/la Artista es un/a creador/a que desarrolla su actividad artística de forma profesional y desea comercializar sus obras de arte, láminas, merchandising y/o participar en eventos, streams, cursos o charlas organizados a través de la Plataforma de la Galería.

III. Que ambas Partes desean formalizar su relación de colaboración profesional, sin que la misma constituya en ningún caso una relación laboral, societaria ni de agencia, sino una colaboración mercantil entre profesionales independientes.

Por lo expuesto, ambas Partes convienen en formalizar el presente Contrato de Colaboración Artística con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. — OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente contrato tiene por objeto regular la colaboración profesional entre la Galería y el/la Artista para la promoción, exhibición y venta de las obras de arte originales, láminas, productos de merchandising y cualesquiera otros productos artísticos del/de la Artista (en adelante, los "Productos") a través de la Plataforma de la Galería, así como la participación del/de la Artista en eventos multimedia, streams, cursos, charlas y performances organizados por la Galería (en adelante, los "Servicios").

1.2. La Galería actuará como intermediaria en la comercialización de los Productos frente al cliente final, emitiendo la correspondiente factura al comprador en nombre propio. La relación entre las Partes se rige por el principio de comisión mercantil, actuando la Galería como comisionista en nombre propio frente al cliente.

1.3. La colaboración objeto de este contrato no genera relación laboral alguna entre las Partes. El/La Artista mantiene plena independencia en la creación, técnicas, materiales y tiempos de producción de sus obras y productos.

CLÁUSULA SEGUNDA. — REQUISITOS Y CAPACIDAD DEL ARTISTA

2.1. Para la formalización y vigencia del presente contrato, el/la Artista deberá estar dado/a de alta como trabajador/a autónomo/a en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social o, en su caso, actuar a través de una persona jurídica válidamente constituida e inscrita en el Registro Mercantil correspondiente.

2.2. El/La Artista deberá disponer de un NIF/NIE válido y estar al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

2.3. El/La Artista, o la persona jurídica a través de la cuál actúe, deberá estar capacitado/a para emitir facturas legalmente válidas conforme a la normativa fiscal española, tanto en régimen general de IVA como, en su caso, conforme al Régimen Especial de Bienes Usados, Objetos de Arte, Antigüedades y Objetos de Colección (REBU), regulado en los artículos 135 a 139 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.4. En caso de que el/la Artista no pueda o no desee emitir facturas por sí mismo/a, podrá autorizar expresamente a la Galería para emitirlas en su nombre mediante un acuerdo de autofacturación, conforme al artículo 5 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de facturación.

2.5. El/La Artista se compromete a comunicar a la Galería cualquier cambio en su situación fiscal, mercantil o profesional que pueda afectar al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, en un plazo máximo de quince (15) días naturales desde que dicho cambio se produzca.

CLÁUSULA TERCERA. — OBLIGACIONES DE LA GALERÍA

La Galería se compromete a prestar al/a la Artista los siguientes servicios durante la vigencia del contrato:

- a) Publicación y exhibición de los Productos del/de la Artista en la Plataforma, incluyendo la gestión del catálogo digital, fotografías y descripciones.
- b) Mantenimiento y gestión de la infraestructura de la Galería: aplicaciones, pasarelas de pago y área privada del artista en la web.
- c) Acceso a una red de contactos con otros artistas de la escena contemporánea y oportunidades de *networking* que amplíen el universo creativo y profesional del/de la Artista.
- d) Promoción y publicidad a través de eventos en directo, streams dentro de la Plataforma, cursos, charlas y performances multimedia.
- e) Contabilidad y facturación general a través de la herramienta de pagos *Stripe*.
- f) Publicidad y presencia en redes sociales (Instagram y Pinterest, entre otras). El número de publicaciones dedicadas a cada artista queda a criterio de la Galería, en función de la estrategia global de comunicación.
- g) Gestión de la facturación al cliente final, cobro del precio de venta, liquidación y pago al/a la Artista de las cantidades que le correspondan conforme a la Cláusula Quinta.
- h) Gestión del envío de obras de arte originales conforme a lo previsto en la Cláusula Séptima.

CLÁUSULA CUARTA. — OBLIGACIONES DEL ARTISTA

El/La Artista se compromete a cumplir las siguientes obligaciones:

- a) Mantener vigente su alta como trabajador/a autónomo/a o su forma jurídica societaria durante toda la vigencia del contrato y acreditarlo ante la Galería cuando le sea requerido.
- b) Emitir la correspondiente factura a la Galería por cada liquidación conforme a lo establecido en las Cláusulas Quinta y Sexta, o autorizar el procedimiento de autofacturación previsto en la Cláusula 2.4.
- c) Facilitar a la Galería material gráfico, descripciones, biografía artística y cuantos elementos resulten necesarios para la correcta exhibición y promoción de los Productos en la Plataforma.
- d) Garantizar la originalidad y autoría de todas las obras y productos que ponga a disposición de la Galería, respondiendo frente a esta de cualesquiera reclamaciones de terceros por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial. La galería no asume obligación alguna frente a terceros respecto a posibles reclamaciones.

e) Comunicar a la Galería, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles, cualquier cambio en la disponibilidad, precio o características de los Productos publicados en la Plataforma.

f) Cumplir con la normativa fiscal aplicable, declarando e ingresando en la AEAT los impuestos que le correspondan (IVA, IRPF y cualesquiera otros) en los plazos legalmente establecidos.

g) Embalar y proteger adecuadamente los Productos que no sean obras de arte originales para su envío, y gestionar su entrega o recogida a través de la interfaz de la Plataforma, conforme a la Cláusula Séptima.

h) No comercializar a través de otras galerías o plataformas los Productos que se encuentren publicados simultáneamente en la Plataforma de la Galería a un precio inferior al fijado en esta, salvo acuerdo expreso por escrito entre las Partes.

CLÁUSULA QUINTA. — COMISIONES Y RÉGIMEN FISCAL

5.1. La Galería percibirá las siguientes comisiones sobre el precio bruto de venta al cliente final:

Concepto	Comisión de la Galería	Porcentaje del Artista
Venta de obras de arte originales	25 %	75 %
Otros productos, eventos multimedia, streams, cursos, charlas y servicios	10 %	90 %

5.2. Régimen fiscal aplicable a la venta de obras de arte originales (REBU). La venta de obras de arte originales se registrará por el Régimen Especial de Bienes Usados, Objetos de Arte, Antigüedades y Objetos de Colección (REBU), conforme a los artículos 135 a 139 de la Ley 37/1992 del IVA. En virtud de este régimen:

a) La Galería emitirá al cliente final una factura sin IVA desglosado, con la mención obligatoria: "Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección".

b) El/La Artista facturará a la Galería el 75 % del precio final de venta, con IVA incluido al tipo reducido del 10 %. A título de ejemplo: para una obra vendida a 1.000 €, el Artista facturará 750 € (base imponible 681,82 € + IVA 68,18 €).

c) La Galería calculará e ingresará en la AEAT el IVA correspondiente a su margen comercial (diferencia entre el precio de venta al cliente y el importe facturado por el Artista), al tipo general del 21 %.

d) Las operaciones sujetas al REBU se registrarán en un libro registro específico de bienes usados, separado del libro de facturas del régimen general.

5.3. Régimen fiscal aplicable a otros productos y servicios (Régimen General). La venta de láminas, merchandising, accesos a streaming y demás productos y servicios se registrará por el régimen general del IVA al tipo del 21 %. En virtud de este régimen:

- a) La Galería emitirá al cliente final una factura ordinaria con IVA desglosado al 21 %
- b) El/La Artista facturará a la Galería el 90 % de la base imponible, con IVA al 21 %. A título de ejemplo: para un producto con base imponible de 100 €, el Artista facturará 108,90 € (base 90 € + IVA 18,90 €).
- c) La Galería declarará el IVA cobrado al cliente y deducirá el IVA soportado en la factura del Artista, ingresando la diferencia en la AEAT.

5.4. Las comisiones indicadas en el apartado 5.1 podrán ser modificadas por la Galería mediante notificación fehaciente y escrita al/a la Artista con una antelación mínima de treinta (30) días naturales. Si el/la Artista no aceptase la modificación, podrá resolver el contrato conforme a la Cláusula Novena sin penalización alguna. En caso de no obtener respuesta en el plazo estipulado de treinta días naturales, se entiende implícitamente aceptado por parte del artista.

CLÁUSULA SEXTA. — FACTURACIÓN Y LIQUIDACIONES

6.1. Una vez realizada la venta de un Producto o la prestación de un Servicio, la Galería procederá a la liquidación de las cantidades correspondientes al/a la Artista en un plazo máximo de treinta (30) días naturales contados desde la fecha de confirmación de la venta o la prestación del Servicio.

6.2. La Galería comunicará al/a la Artista un detalle de liquidación que incluirá, como mínimo: descripción del Producto o Servicio vendido, precio de venta al cliente final, comisión retenida por la Galería, importe neto a abonar al/a la Artista e impuestos aplicables.

6.3. El/La Artista emitirá la correspondiente factura a la Galería conforme al régimen fiscal aplicable (REBU o Régimen General, según la naturaleza de la operación) dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del detalle de liquidación. En caso de que se haya pactado la autofacturación prevista en la Cláusula 2.4, la Galería emitirá la factura en nombre del/de la Artista.

6.4. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la Artista haya comunicado por escrito a la Galería. Los gastos bancarios derivados de la transferencia serán por cuenta de la Galería, salvo que la cuenta designada por el/la Artista se encuentre en una entidad financiera fuera de la zona SEPA, en cuyo caso los gastos adicionales serán a cargo del/de la Artista.

6.5. En caso de devolución del Producto por el cliente final dentro del plazo legal de desistimiento o por defecto imputable al/a la Artista, la Galería compensará el importe correspondiente contra futuras liquidaciones, informando previamente al/a la Artista.

CLÁUSULA SÉPTIMA. — ENVÍO Y LOGÍSTICA

7.1. Obras de arte originales. La Galería será la encargada de gestionar íntegramente los envíos de las obras de arte originales vendidas a través de la Plataforma, lo que incluye la contratación de la empresa de transporte especializada y la programación de la fecha de recogida de la obra en el domicilio o estudio del/de la Artista.

7.2. El/La Artista podrá elegir entre las siguientes opciones respecto al embalaje y protección de la obra de arte original:

- a) Realizar personalmente el embalaje y la protección de la obra, asegurando que esta quede debidamente preparada para su transporte en la fecha acordada de recogida.
- b) Encomendar el embalaje y la protección de la obra a la empresa de transporte especializada contratada por la Galería, en cuyo caso el coste adicional de dicho servicio, si lo hubiere, será comunicado previamente al/a la Artista y asumido por el comprador.

7.3. Otros productos (láminas, merchandising y similares). El/La Artista será el/la único/a responsable de embalar y proteger adecuadamente dichos productos y de gestionar su entrega o la recogida por parte del servicio de mensajería a través de la interfaz habilitada en la Plataforma de la Galería.

7.4. La Galería no será responsable de los daños que sufran los productos durante el transporte cuando el embalaje haya sido realizado por el/la Artista, salvo que la Galería hubiera seleccionado un transportista manifiestamente inadecuado para el tipo de producto.

7.5. Los gastos de envío al cliente final serán repercutidos al comprador salvo que la Galería decida asumirlos con carácter promocional, decisión que comunicará previamente al/a la Artista cuando afecte al precio neto percibido por este/a.

CLÁUSULA OCTAVA. — PROPIEDAD INTELECTUAL

8.1. El/La Artista conserva en todo momento la titularidad plena de los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras y creaciones. El presente contrato no implica cesión, transmisión ni licencia exclusiva de derechos de autor en favor de la Galería.

8.2. El/La Artista concede a la Galería una licencia no exclusiva, gratuita y por la duración del contrato para reproducir, comunicar públicamente y distribuir imágenes de sus obras y productos con la finalidad exclusiva de su exhibición, promoción y venta en la Plataforma y en los canales de comunicación de la Galería (redes sociales, catálogos digitales, material promocional y publicidad).

8.3. La Galería se compromete a acreditar siempre la autoría del/de la Artista en cualquier reproducción o comunicación pública de sus obras, conforme al derecho moral de paternidad reconocido en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

8.4. Queda expresamente prohibida la reproducción de las obras del/de la Artista por parte de la Galería con fines distintos de los previstos en el apartado 8.2, salvo autorización expresa y por escrito del/de la Artista.

8.5. Tras la extinción del contrato, la Galería cesará en el uso de las imágenes de las obras del/de la Artista en un plazo máximo de treinta (30) días naturales, sin perjuicio de que puedan mantenerse en archivos históricos o catálogos de exposiciones pasadas de carácter informativo y no comercial.

CLÁUSULA NOVENA. — DURACIÓN Y RESOLUCIÓN

9.1. El presente contrato entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración indefinida.

9.2. Cualquiera de las Partes podrá resolver el contrato en cualquier momento, sin necesidad de alegar causa, mediante comunicación escrita dirigida a la otra Parte con una antelación mínima de treinta (30) días naturales.

9.3. La resolución del contrato no afectará a las operaciones de venta ya iniciadas o confirmadas antes de la fecha de efectividad de la resolución, las cuales se completarán conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato.

9.4. Serán causas de resolución inmediata del contrato, sin necesidad de preaviso:

- a) El incumplimiento por cualquiera de las Partes de las obligaciones previstas en el presente contrato.
- b) La declaración de concurso de acreedores, disolución o liquidación de cualquiera de las Partes.
- c) La pérdida por el/la Artista de su condición de trabajador/a autónomo/a o de la vigencia de su forma jurídica societaria, sin su restablecimiento en un plazo de treinta (30) días naturales.
- d) La comisión de actos fraudulentos, de competencia desleal o que atenten gravemente contra la reputación de la otra Parte.

9.5. Tras la resolución del contrato, la Galería retirará los Productos del/de la Artista de la Plataforma en un plazo máximo de quince (15) días naturales y liquidará las cantidades pendientes conforme a la Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA. — CONFIDENCIALIDAD

10.1. Las Partes se obligan a mantener en estricta confidencialidad toda la información comercial, financiera, técnica y estratégica que se intercambien con motivo del presente contrato, así como los términos y condiciones de este.

10.2. La obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante la duración del contrato y durante un período de dos (2) años contados desde su extinción por cualquier causa.

10.3. Quedan excluidas de esta obligación aquellas informaciones que: (a) sean o pasen a ser de dominio público sin intervención de la Parte receptora; (b) hayan sido conocidas legítimamente con anterioridad a su comunicación; (c) sean comunicadas por un tercero sin obligación de secreto; o (d) deban ser reveladas por mandato legal o judicial.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. — PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

11.1. Las Partes se comprometen a cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

11.2. Los datos personales facilitados por el/la Artista serán tratados por la Galería con la finalidad de gestionar la relación contractual, las liquidaciones, la promoción de sus obras y el cumplimiento de obligaciones legales. La base jurídica del tratamiento es la ejecución del presente contrato.

11.3. La Galería no cederá los datos personales del/de la Artista a terceros salvo obligación legal o cuando sea estrictamente necesario para la prestación de los servicios objeto del contrato (por ejemplo, a empresas de transporte para la gestión de envíos).

11.4. El/La Artista podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiendo una comunicación escrita a la Galería a la dirección indicada en el encabezamiento o al correo electrónico info@140d.art.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. — LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

12.1. El presente contrato se regirá e interpretará conforme a la legislación española.

12.2. Para cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del presente contrato, las Partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Salamanca.

Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente contrato por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados a continuación.

En _____, a ____ de _____ de 20____.

Por la Galería:

Por el/la Artista:

Fdo.: D. Alejandro Galache Corredera
En calidad de Administrador
140D Servicios Digitales S.L.

Fdo.: D./Dña. [NOMBRE]
NIF/NIE: [NIF]